



P U T U S A N
Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASAN BASRI Alias ANGGA;**
2. Tempat lahir : Boom Sisumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/12 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 3 Maret 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan 6 Maret 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Rantau Prapat Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 15 Mei 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI ALIAS ANGGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI ALIAS ANGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN BASRI ALIAS ANGGA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa HASAN BASRI ALIAS ANGGA sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
6. Menyatakan agar Terdakwa HASAN BASRI ALIAS ANGGA tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram netto;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
- 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-21/Enz.2/LABUSEL/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI ALIAS ANGGA pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib dimana pada saat itu terdakwa menghubungi Adi (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) gram. Selanjutnya terdakwa dan Adi (DPO) sepakat untuk bertemu di SMPN 2 Blok Songo Desa Blok Songo Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat tersebut dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic warna putih, dan laki-laki tersebut langsung menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) gram kepada terdakwa, dan terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut. Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa kembali ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa pergi ke seberang dengan menggunakan perahu di Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mencak atau memaketi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam beberapa plastik klip untuk terdakwa edarkan.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Raja Siregar dan Ilman Sadzali Rambe (ketiganya adalah Anggota Polres Labuhanbatu Selatan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan oleh seseorang bernama Hasan Basri Alias Angga. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud sekira pukul 17.30 Wib para saksi melihat ada 6 (enam) orang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit melakukan transaksi Narkotika jenis sabu yang salah satu laki-laki tersebut adalah Hasan Basri Alias Angga. Selanjutnya para saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,23

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap



(dua koma dua puluh tiga) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet, dan Uang tunai sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 010/01.10107/2023 tanggal 01 Maret 2023 berupa :

1. 3 (tiga) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,74 gram dan berat netto 2,23 gram.
2. 5 (lima) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,84 gram dan berat netto 1,23 gram.

Total keseluruhannya dengan berat bruto 4,58 gram, dan berat netto 3,46 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1304/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T., selaku Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,23 (dua koma dua tiga) gram.
- B. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,23 (satu koma dua tiga) gram.

Barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa Hasan Basri Alias Angga, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik keduanya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap



Subsida :

Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI ALIAS ANGGA pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi Jecson Situmeang, saksi Afran Raja Siregar dan Ilman Sadzali Rambe (ketiganya adalah Anggota Polres Labuhanbatu Selatan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan oleh seseorang bernama Hasan Basri Alias Angga. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud sekira pukul 17.30 Wib para saksi melihat ada 6 (enam) orang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit melakukan transaksi Narkotika jenis sabu yang salah satu laki-laki tersebut adalah Hasan Basri Alias Angga. Selanjutnya para saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet, dan Uang tunai sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 010/01.10107/2023 tanggal 01 Maret 2023 berupa :

1. 3 (tiga) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,74 gram dan berat netto 2,23 gram.
2. 5 (lima) plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,84 gram dan berat netto 1,23 gram.

Total keseluruhannya dengan berat bruto 4,58 gram, dan berat netto 3,46 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1304/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T., selaku Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,23 (dua koma dua tiga) gram.
- B. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,23 (satu koma dua tiga) gram.

Barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa Hasan Basri Alias Angga, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik keduanya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap



1. Saksi Jecson Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi bersama rekannya Saksi Afran Praja Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu Selatan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkoba jenis sabu di Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan oleh seseorang bernama Hasan Basri Alias Angga (Terdakwa) lalu atas informasi tersebut maka Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud sekira pukul 17.30 WIB saksi bersama rekan saksi melihat ada 6 (enam) orang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit melakukan transaksi Narkoba jenis sabu yang salah satu laki-laki tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua tiga) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet, dan Uang tunai sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Adi (Dpo), lalu selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Afran Praja Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi bersama rekannya Saksi Jecson Situmeang (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu Selatan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkoba jenis sabu di Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan oleh seseorang bernama Hasan Basri Alias Angga (Terdakwa) lalu atas informasi tersebut maka Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud sekira pukul 17.30 WIB saksi bersama rekan saksi melihat ada 6 (enam) orang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit melakukan transaksi Narkoba jenis sabu yang salah satu laki-laki tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua tiga) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap



(satu) buah dompet kecil warna ungu, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet, dan Uang tunai sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Adi (Dpo), lalu selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua tiga) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet, dan Uang tunai sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Adi (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di SMPN 2 Blok Songo Desa Blok Songo Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua tiga) gram netto;
- 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu;;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
- 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet;
- Uang tunai sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 010/01.10107/2023 tanggal 1 Maret 2023 berupa 3 (tiga) plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram dan berat netto 2,23 (dua koma dua tiga) gram dan 5 (lima) plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berat netto 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 1304/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T., menyatakan barang bukti berupa A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,23 (dua koma dua tiga) gram dan B. 5 (lima) bungkus plastik

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua tiga) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet, dan Uang tunai sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan oleh seseorang bernama Hasan Basri Alias Angga (Terdakwa) lalu atas informasi tersebut maka Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud sekira pukul 17.30 WIB saksi bersama rekan saksi melihat ada 6 (enam) orang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit melakukan transaksi Narkotika jenis sabu yang salah satu laki-laki tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua tiga)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap



gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet, dan Uang tunai sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Adi (Dpo), lalu selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Adi (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di SMPN 2 Blok Songo Desa Blok Songo Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Hasan Basri alias Angga oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkoba jenis sabu di Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan oleh seseorang bernama Hasan Basri Alias Angga (Terdakwa) lalu atas informasi tersebut maka Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud sekira pukul 17.30 WIB saksi bersama rekan saksi melihat ada 6 (enam) orang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap



dibawah pohon kelapa sawit melakukan transaksi Narkotika jenis sabu yang salah satu laki-laki tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua tiga) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet, dan Uang tunai sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Adi (Dpo), lalu selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu pula narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua tiga) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet, dan Uang tunai sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Adi (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di SMPN 2 Blok Songo Desa Blok Songo Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh Saksi Jecson Situmeang bersama rekannya Saksi Afran Praja Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu Selatan) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua tiga) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,23 (satu



koma dua tiga) gram netto, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa bukan sedang Terdakwa melakukan transaksi atau perantara jual beli narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam



Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Dusun Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan oleh seseorang bernama Hasan Basri Alias Angga (Terdakwa) lalu atas informasi tersebut maka Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud sekira pukul 17.30 WIB saksi bersama rekan saksi melihat ada 6 (enam) orang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit melakukan transaksi Narkotika jenis sabu yang



salah satu laki-laki tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua tiga) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet, dan Uang tunai sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Adi (Dpo), lalu selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua tiga) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet, dan Uang tunai sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Adi (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di SMPN 2 Blok Songo Desa Blok Songo Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu juga

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh Saksi Jecson Situmeang bersama rekannya Saksi Afran Praja Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu Selatan) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua tiga) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa karena miliknya yang diperoleh dari Adi (Dpo) dan narkoba tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua tiga) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BASRI Alias ANGGA** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **HASAN BASRI Alias ANGGA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 2,23 (dua koma dua tiga) gram netto;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram netto;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam nomor simcard 082161347236;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru nomor simcard 082283942497;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 2 (dua) unit timbangan elektrik warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
 - 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet;
- Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24